

2023年度注会《税法》试题

一、单项选择题

1. 下列土地和房屋变更产权, 不需要缴纳契税的是()。
A. 购买90平方米以下家庭唯一住房 B. 子女接受父母赠与的房产
C. 荒滩用于建设风力发电厂 D. 夫妻离婚共同财产分割变更房屋产权
2. 企业为职业经理人购买房产并将房产权属登记到个人名下, 缴纳个人所得税时适用的项目是()。
A. 利息、股息、红利所得 B. 劳务报酬所得
C. 工资薪金所得 D. 偶然所得
3. 下列关于海上石油资源税收入政府分配比例的表述中, 正确的是()。
A. 归中央政府 B. 50%归中央政府, 50%归地方政府
C. 归地方政府 D. 60%归中央政府, 40%归地方政府
4. 税务机关采取的下列征管措施中, 必须经过设区的市、自治州以上税务局(分局)局长批准方可行使的是()。
A. 税收保全
B. 查询税收违法案件中, 涉嫌人员的储蓄存款
C. 将扣缴义务人以前年度记账凭证调回税务机关检查
D. 税收强制执行
5. 下列税种在生产销售环节缴纳的是()。
A. 资源税 B. 车船税 C. 城镇土地使用税 D. 耕地占用税
6. 下列情形中, 属于企业所得税减半征收的是()。
A. 海水养殖 B. 中药材的种植
C. 远洋捕捞 D. 林木的种植
7. 甲企业2023年拥有货车和挂车各1辆, 其中货车整备质量50吨, 挂车整备质量20吨, 货车的年基准税额80元每吨, 则甲企业当年应缴纳的车船税是()元。
A. 2 800 B. 3 600 C. 4 800 D. 5 600
8. 某货物向海关报明运往境外加工, 已知该批货物的价值100万元, 出境的运费5万元, 境外发生的加工费20万元, 在海关规定期限内复运进境, 复运进境的运费和保险费合计6万元, 关税税率10%, 计算应缴纳的关税税额是()万元。
A. 0.6 B. 2.6 C. 3.1 D. 13.1
9. 下列属于BEPS行动计划提高税务透明度和确定性类别的是()。
A. 利息扣除 B. 混合错配

- C. 多边工具
D. 争端解决
10. 下列说法中, 免征契税的是()。
- A. 男方婚前将自有购房转为男女共有 B. 房屋买卖
C. 房屋互换 D. 法定继承人继承土地权属
11. 甲企业 2022 年 7 月购入一辆 1.5 升排量的燃油小汽车自用, 支付的含增值税价款为 11.3 万元, 消费税税率 9%, 计算甲企业当月车辆购置税税额是()万元。
- A. 0.5 B. 1 C. 1.1 D. 1.24
12. 2022 年退休公民张某每月领取基本养老保险金 5 600 元、企业年金 800 元, 该年金缴付时未缴纳个人所得税。当年张某应缴纳的个人所得税是()元。
- A. 0 B. 180 C. 216 D. 288
13. 某上市公司管理人员担任子公司监事, 取得的董事费收入征收个人所得税时, 适用的项目是()。
- A. 工资、薪金所得 B. 劳务报酬所得
C. 特许权使用费所得 D. 偶然所得
14. 个人转让自己的著作权, 缴纳个人所得税适用的项目是()。
- A. 劳务报酬所得 B. 稿酬所得
C. 财产转让所得 D. 特许权使用费所得
15. 下列关于房产税纳税义务人表述符合税法规定的是()。
- A. 办公楼抵押的纳税义务人为办公楼抵押权人
B. 厂房出租免租期间纳税义务人为厂房产权所有人
C. 厂房融资租赁的纳税义务人为出租人
D. 商铺出典纳税义务人为商铺产权所有人
16. 甲公司 2020 年 8 月以 500 万元直接投资乙公司, 占有乙公司 15% 的股权, 2022 年乙公司因故被清算, 清算前账面累计未分配利润和累计盈余公积合计 400 万元, 甲公司分得 600 万元, 甲公司申报企业所得税应确认的投资转让所得为()。
- A. 100 万元 B. 60 万元 C. 600 万元 D. 40 万元
17. 某房地产开发企业 2023 年 5 月拟向税务机关申请延期缴纳 2022 年汇算的企业所得税应纳税款。企业提出的诉求中符合税法规定的是()。
- A. 请求出具无欠税证明 B. 批准延期内免予加收滞纳金
C. 滚动申请延期两次 D. 申请延期五个月
18. 下列各项中, 可减征 20% 资源税的是()。
- A. 陆上油田开采的高凝油 B. 从深水油气田开采的原油
C. 三次采油田开采的原油 D. 低丰度油田开采的原油
19. 下列选项中, 征收消费税的是()。
- A. 高尔夫车 B. 电动汽车
C. 燃料电池 D. 铅蓄电池

20. 关于二手车开具增值税专用发票时, 适用的税率为()。
- A. 2% B. 0.5% C. 13% D. 3%
21. 下列业务属于“生活服务”的是()。
- A. 提供餐饮服务的纳税人销售外卖食品
B. 收派服务
C. 物流辅助服务
D. 租赁服务
22. 下列按照实际取水量征收资源税的是()。
- A. 水力发电 B. 火力发电
C. 家庭生活取用水 D. 超过规定限额的农业生产取用水
23. 进口货物海关估价方法可以与倒扣价格估价方法, 颠倒次序的是()。
- A. 合理估价方法 B. 计算价格估价方法
C. 类似货物成交价格估价方法 D. 相同货物成交价格估价方法
24. 原油中消费税暂缓征收的是()。
- A. 航空汽油 B. 甲醇汽油
C. 乙醇汽油 D. 含铅汽油
25. 纳税人进口应税消费品, 其消费税纳税义务发生时间是()。
- A. 收到结算凭证当天 B. 报关进口的当天
C. 境外起运的当天 D. 支付货款的当天
26. 下列选项中, 属于一种税区别于另一种税的重要标志是()。
- A. 税目 B. 税率 C. 征税对象 D. 纳税环节

二、多项选择题

1. 下列属于中央政府固定收入的有()。
- A. 车辆购置税 B. 消费税
C. 船舶吨税 D. 车船税
2. 下列关于境外所得税已纳税额的抵免限额的计算方法有()。
- A. 分国不分项 B. 分国分项
C. 不分国不分项 D. 不分国分项
3. 下列关于占用耕地, 享受减征耕地占用税的有()。
- A. 厂区内的专用铁路 B. 乡道的主体工程
C. 国道的两侧边沟 D. 国家相关部门批准设立在大学占用的耕地
4. 境外取得所得, 已经缴纳所得税, 不能从境内应缴纳所得税中扣除的有()。
- A. 依据境外税法律, 实际缴纳的境外所得税
B. 依据境外税法律, 错缴的个人所得税
C. 根据税收法则, 不应该征收的所得税
D. 依据先征后返, 实际返还的所得税
5. 下列关于试点水资源税, 说法正确的有()。
- A. 征管模式是“税务征管、水利核量、自主申报、信息共享”

- B. 纳税义务发生时间为纳税人取用水资源的当天
- C. 试点水资源税实施办法由省人民政府规定, 报同级人大常委会备案
- D. 需要跨省(区、市)调度水资源的, 要在调入区域所在地报税
6. 关于白酒生产企业, 下列费用需要计入销售额计征消费税的有()。
 - A. 包装物押金
 - B. 增值税税款
 - C. 延期付款利息
 - D. 向商业销售方收取的“品牌使用费”
7. 补开发票, 以非正常户为由, 要求给出支出证明, 这个证明材料可以有()。
 - A. 相关业务活动的合同凭证
 - B. 原材料出库、入库凭证
 - C. 列入非正常经营户的证明资料
 - D. 非现金形式的付款凭证
8. 下列关于小王转让离婚析产房屋缴纳个人所得税的说法, 正确的有()。
 - A. 取得的收入, 不享受税收优惠
 - B. 取得的收入, 按“财产转让所得”缴纳个人所得税
 - C. 办理过户手续, 不征收个人所得税
 - D. 计税原值为初始购买房屋时的价格加上相关税费之和乘以分配的比例
9. 下列居民个人取得的所得中, 属于来源于我国境内所得的有()。
 - A. 境外获得的专利权在境内使用取得的所得
 - B. 境内公司外派至境外任职取得的所得
 - C. 将境内财产出租至境外使用取得的所得
 - D. 将境内不动产转让至境外取得的所得
10. 房地产企业土地增值税清算时, 可以扣除的房地产开发成本有()。
 - A. 开发间接费用
 - B. 前期工程费
 - C. 建造安装工程费
 - D. 公共设施费用
11. 下列应税消费品, 需要在批发环节缴纳消费税的有()。
 - A. 烟丝
 - B. 电子烟
 - C. 雪茄烟
 - D. 卷烟
12. 下列可以适用简易计税方法缴纳增值税的有()。
 - A. 销售外购的瓶装水
 - B. 提供非学历教育服务
 - C. 为客户提供班车服务
 - D. 提供装卸搬运服务
13. 汽车销售公司销售汽车取得的销售额中, 应计算缴纳增值税的有()。
 - A. 为客户代办保险代收的保险费
 - B. 为新车提供的保养服务费用
 - C. 汽车内部装饰费
 - D. 为客户更换配件收取的料件费
14. 以邮寄方式进出口物品, 属于关税纳税人的有()。
 - A. 邮寄出境物品的寄件人或托运人
 - B. 邮寄境内的收件人
 - C. 境外的收件人
 - D. 邮寄境外的收件人
15. 税务机关对公民罚款3 000元, 下列应该告知当事人的有()。
 - A. 所行使行政处罚的法律依据
 - B. 听证的权利
 - C. 违法事实
 - D. 拟给予的行政处罚
16. 下列土地, 属于城镇土地使用税征税范围的有()。
 - A. 工矿区内集体所有的土地
 - B. 建制镇内集体所有的土地
 - C. 工矿区内国家所有的土地
 - D. 建制镇内国家所有的土地

三、计算问答题

1.

居民个人李某为独生子女,育有一个刚满周岁的儿子和正在上小学的女儿,其父母均已年满65周岁。2019年,李某与他人共同成立了一家合伙企业。并持有50%份额,按合伙协议约定份额对合伙企业取得的所得进行分配。2022年该合伙企业经营情况如下:

(1)从被投资企业分回投资收益20万元。

(2)实现营业收入200万元,允许扣除成本费用等共计120万元。

(其他相关资料:相关专项附加扣除均由李某100%扣除,并已报送其专项附加信息。)

附:经营所得个人所得税税率表

级数	全年应纳税所得额	税率(%)	速算扣除数
1	不超过30 000元的部分	5	0
2	超过30 000元至90 000元的部分	10	1 500
3	超过90 000元至300 000元的部分	20	10 500
4	超过300 000元至500 000元的部分	30	40 500
5	超过500 000元的部分	35	65 500

要求:

根据上述资料,按照下列序号回答问题,如有计算需计算出合计数。

(1)回答李某可享受的个人所得税专项附加扣除项目及其扣除标准。

(2)判断以合伙企业名义分回的投资收益是否并入李某的经营所得缴纳个人所得税。如不并入,计算李某应纳的个人所得税。

(3)计算李某从合伙企业分得的经营所得应缴纳的个人所得税。

2.

某煤场位于两省交界处。2023年5月发生相关业务如下：

(1) 本月销售原煤20 000吨，其中5 000吨从衰竭期矿山开采，其余15 000吨正常开采，不含增值税销售价格为600元/吨。

(2) 外购原煤增值税专用发票注明金额200万元。将外购原煤与自采原煤混产后销售洗选煤，取得不含增值税销售额500万元。

(3) 生产2 800吨固体废物，其中综合利用800吨(符合国家和地方环境保护标准)。

已知：原煤资源税税率3%，洗选煤资源税税率2%；环境保护税税率5元/吨。

要求：

根据上述资料，按照下列序号回答问题，如有计算需计算出合计数。

(1) 计算业务(1)应缴纳的资源税。

(2) 计算业务(2)应缴纳的资源税。

(3) 计算业务(3)应缴纳的环境保护税。

3.

商贸公司为增值税一般纳税人，2021年2月购进一栋新建10层的办公楼，房产原值为8 500万元，每层房产原值占比10%，当月交付并取得增值税专用发票。2022年1月1日起办公楼用途安排如下：

(1) 第1～2层，无偿交由全资子公司使用，约定使用3年。

(2) 第3～4层，出租给某咨询公司，每月含增值税租金21.8万元，租期1年，前4个月为免租期。1月5日按照约定一次性收取当年含增值税租金174.4万元。

(3) 第5层，商贸公司用于开办职工食堂，仅供商贸公司员工使用，第6～10层商贸公司办公使用。

(其他相关资料：当地计算房产税计税余值的减除比例为30%。)

要求：

根据上述资料，按照下列序号回答问题，如有计算需计算出合计数。

(1)判断业务(1)是否需要缴纳房产税，如需要，计算其2022年度应缴纳的房产税，如不需要，请说明理由。

(2)回答业务(2)房产税的纳税人，并计算其2022年度应缴纳的房产税。

(3)回答业务(3)房产税的纳税人，并计算其2022年度应缴纳的房产税。

(4)回答商贸公司收取租金的增值税纳税义务发生时间及其依据。

(5)判断用于职工食堂的房产，其增值税进项税额能否抵扣？并说明理由。

4.

居民个人王某为自由撰稿人。2023年7月出版一部著作，合同约定稿酬1.5万元。王某在某市拥有两套住房，为改善家庭住房条件，2023年对其中一套住房进行了换购，相关房屋买卖具体情况如下：

(1)3月，将拥有的80平方米住房A以市场价出售，取得不含税转让价款100万元，并支付转让过程中的相关税费共计1万元。该房屋为2018年11月以银行贷款方式购置，不含增值税价款70万元，王某

购房时缴纳契税0.7万元,另向装修公司支付装修费用10万元。

(2)6月,在该市某新开楼盘购置了一套130平方米的新住房B。不含增值税成交价为180万元,当月缴纳契税5.4万元,购买住房时提交了住房公积金个人账户余额10万元。

(其他相关资料:转让原有住房时,取得贷款银行开具的贷款利息证明,载明已支付住房贷款利息5万元;上述相关税费不含增值税。税务机关已对住房A的装修费进行审核。)

要求:

根据上述资料,按照下列序号回答问题,如有计算需计算出合计数。

(1)计算出版社支付王某稿酬时应预扣预缴的个人所得税。

(2)计算王某3月转让住房A应缴纳的个人所得税。

(3)回答王某享受换购住房个人所得税优惠政策应同时满足的条件。

(4)计算王某应享受的退税额,并回答取得该退税额的理由;回答王某提取的住房公积金是否应缴个人所得税,并说明理由。

四、综合题(本题型共 2 小题 30 分。涉及计算的,要求列出计算步骤。)

1. (本小题 14 分。)

位于市区的某食品加工厂在职的残疾工作人员有 50 名(非本年招录)。2023 年 6 月发生业务如下:

(1)从农户手里购入一批鸡蛋,取得农业生产者销售发票注明的买价为 100 万元,当月全部领用制成蛋黄酱。另从商贸企业购入鸭蛋,取得增值税普通发票注明的金额 200 万元。

(2)进口三文鱼一批,取得进口增值税专用缴款书上注明的税额是 60 万元。当月已申报抵扣。

(3)将加工生产完成的蛋黄酱全部销售,取得不含税收入是 120 万元。

(4)将购入的鸭蛋,50%直接销售取得不含税销售额 120 万元。另外 50%加工成预制菜,取得不含税销售额 150 万元。

(5)将进口的三文鱼用于加工三文鱼罐头并全部销售,取得不含税销售额 200 万元。

(6)销售购进的玉米罐头,取得不含税销售额 180 万元。

(7)由于仓库保管不善,导致一批包装袋被盗,已经申报抵扣的增值税是 5 万元。取得保险公司赔款 10 万元。

(8)2022 年 1 月至 12 月期间取得的 20 张运费增值税专用发票(已申报抵扣),被税务局认定为虚开发票,税额合计为 27 万元。经过核实情况,认定为善意取得,但开票企业已走逃(失联)无法换开。

(其他相关资料:本题不适用农产品核定扣除政策,月最低工资标准 1 600 元。)

要求:

根据上述资料,按照下列顺序计算回答问题,如有计算需计算出合计数。

(1)计算业务(1)可以抵扣的进项税额。

(2)计算业务(2)可以抵扣的进项税额。

(3) 计算业务(3)的销项税额。

(4) 计算业务(4)的销项税额。

(5) 计算业务(5)的销项税额。

(6) 计算业务(6)的销项税额。

(7) 计算业务(7)应转出的进项税额。

(8) 说明业务(8)进项税额是否可以抵扣,并说明理由。

(9) 说明企业雇佣残疾人员的增值税、企业所得税和个人所得税可以享受的优惠政策和计算方法。

(10) 计算该企业6月份应缴纳的增值税。

(11) 计算该企业6月份应缴纳的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。

2.

位于市区的某电脑生产企业为增值税一般纳税人,兼营电脑技术研发和技术服务。2023年3月经营业务如下:

(1) 采用直接收款方式销售A型电脑2 000台,不含增值税价格0.5万元/台,因数量大给予买方20%的价格折扣,货款已收讫,并按规定开具了增值税专用发票。

(2) 采用赊销方式销售B型电脑5 000台,不含增值税价格0.5万元/台。签订的书面合同中未约定收款日期,电脑已发出。

(3) 将C型电脑的境外经销权转让给境外某公司,取得价款200万元。该经销权完全在境外使用。

(4) 为客户提供技术开发服务以及与之相关的技术咨询服务,开具的同一张增值税普通发票上分别注明价款1 000万元和159万元。

(5) 购买电脑配件一批,取得的增值税专用发票上注明的价款为1 500万元、税额195万元。该批配件入库后因管理不善损毁10%,用于职工福利发放10%。

(6) 进口铅蓄电池一批,关税完税价格为96万元。该批电池已报关,取得海关开具的进口增值税专用缴款书。

(7) 在市区购入占地2 000平方米的一处厂房,取得增值税普通发票上注明不含税价款1 200万元、税额60万元,已办理房屋权属登记。

(8) 上月购进配件取得的增值税专用发票被税务机关认定异常凭证,已申报抵扣进项税额60万元。

(其他相关资料:进口铅蓄电池关税税率10%,铅蓄电池消费税税率4%;当地契税税率3%,城镇土地使用税额20元/平方米;上月末“应交税费 应交增值税”无借方余额。)

要求:

根据上述资料,按照下列顺序计算回答问题,如有计算需计算出合计数。

(1) 业务(1)的销项税额。

(2)业务(2)是否需要在2023年3月缴纳增值税,说明理由。

(3)业务(3)是否需要缴纳增值税。

(4)业务(4)是否免征增值税。

(5)业务(5)可抵扣的进项税额。

(6)业务(6)应缴纳的关税、进口环节增值税和消费税。

(7)业务(7)应缴纳的契税,2023年应缴纳的城镇土地使用税。

(8)计算该企业3月可抵扣的进项税额。

(9)计算该企业3月向主管税务机关申报缴纳的增值税。

(10)计算该企业3月应缴纳的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。